MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 810/2023/MF

Assunto: **pleitos de operações de crédito externo de interesse de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais pautados para deliberação nas 166ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX.**

Senhor Coordenador,

1. Trata o presente documento de manifestação técnica a respeito dos pleitos de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais pautados para deliberação na 166ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), a ser concluída em 01/06/2023, e cuja reunião prévia (Pré-COFIEX) ocorrerá em 26/05/2023, conforme procedimentos instituídos pela Resolução COFIEX nº 1, de 31 de março de 2023.

2. A partir do envio da Pauta da reunião Pré-COFIEX (SEI 33671242 e 33671312), foi convocada a 34ª reunião do Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional (GTEM/CGR/STN - SEI 33812403, 33736547 e 34223726), para a análise técnica dos pleitos a fim de subsidiar o posicionamento e a manifestação do representante da STN na referida Reunião Pré-COFIEX.

3. A mencionada 34ª Reunião do GTEM realizou-se de forma remota, por meio de manifestações via mensagens eletrônicas ou diretamente no processo 17944.101932/2023-16, no dia 23/05/2023 (SEI 34274272), oportunidade em que foram analisados os requisitos rotineiramente observados para fins de manifestação da STN na COFIEX quanto aos pleitos de operações de crédito externo com garantia da União de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais, quais sejam: capacidade de pagamento considerada elegível à concessão de garantia da União; cumprimento dos contratos de renegociação de dívidas entre os proponentes mutuários e a União e dos programas de ajuste fiscal a eles associados, inclusive a disponbilidade de Espaço Fiscal, quando aplicável; vigência do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) ou adesão definitiva ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), quando aplicável; inclusão da operação pleiteada no PRF, quando aplicável; suficiência das contragarantias oferecidas; custo efetivo em patamares aceitáveis e ausência de vedação à concessão de garantia da União devido à ocorrência de honras de aval e atrasos em obrigações financeiras de contratos garantidos pela União. Os documentos que embasaram as decisões da referida Reunião, bem como sua Ata, constam do processo 17944.101932/2023-16.

4. Com relação à manifestação da STN acerca da capacidade de pagamento e da trajetória e do nível de endividamento dos pleiteantes, em conformidade com o exigido, respectivamente, pelo item 1 e pelo item 2 do Anexo da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, e, ainda, quanto ao cumprimento do exigido pela alínea “b” do inciso I do art. 4º do Decreto nº 9.075, de 06 de junho de 2017, e pelas alíneas "a" até "e" do art. 4º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, além das especificidades relativas a operações no

âmbito do PRF ou do PEF, quando aplicável, das quais trata a Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, a partir das manifestações ocorridas na 34ª Reunião do GTEM (SEI 34274272), dos Ofícios SEI nº 15823, 15960 e 17609/2023/MF e seus respectivos anexos (SEI 34044739, 34062965, 34167795, 34243184), dos Despachos de 17 e 19/05/2023 emitidos pela CODIP e seus respectivos anexos (SEI 34174446, 34100220, 34174446, 34181555, 34184248), dos documentos relativos às Ações Cíveis Originárias (ACO) números 3587, 3620, 3601 e 3607, ajuizadas pelos estados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco e Sergipe no Supremo Tribunal Federal (STF - SEI 34205697, 34205705, 34205728, 34205739, 33856250, 33856255, 33856259, 33856260), será remetida mensagem eletrônica aos representantes da Secretaria Executiva da COFIEX, contendo em anexo as informações necessárias para fins de classificação dos pleitos nos termos do artigo 3º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021. O Voto da STN na condição de membro da COFIEX será manifestado nas reuniões Pré-COFIEX e COFIEX, que ocorrerão respectivamente nos dias 26/05/2023 e 01/06/2023, conforme convocação (SEI 33671242 e 33671312), na modalidade à distância.

5. Assim, a partir (i) das análises e deliberações ocorridas na 34ª Reunião do GTEM/CGR (SEI 34274272) e dos demais documentos constantes do processo 17944.101932/2023-16; bem como (ii) das manifestações registradas no parágrafo 4 desta Nota Técnica, sugere-se o seguinte posicionamento técnico acerca dos pleitos pautados para deliberação na 166ª Reunião Pré-COFIEX:

Quanto aos pleitos listados no item I da Pauta (SEI 33736547):

- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 4º, inc. I, "a" da Resolução COFIEX nº 17/2021**: tendo em vista que a Capacidade de Pagamento do pleiteante foi avaliada com a classificação "C": pleito nº 13, do município de Ipatinga - MG junto ao FONPLATA;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 4º, inc. I, "e" da Resolução COFIEX nº 17/2021**: tendo em vista que o valor da operação pleiteada violaria o Espaço Fiscal do pleiteante: pleito nº 23, do município do Rio de Janeiro - RJ junto ao BID;
- **Sem óbices à aprovação**, **por força de decisão judicial,** tendo em vista que a empresa estatal não dependente pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que o custo efetivo da operação encontra-se em patamar aceitável; que a pleiteante não está implicada por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e que, **por força de decisão judicial,** as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, em razão de decisões judiciais que obstam a execução de contragarantias, estando a União, entretanto, impedida de "*inscrever o Estado requerente* [de Pernambuco] *em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação*", conforme Decisão proferida na ACO nº 3601, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (SEI 34205705), considerando, ainda, a manifestação da PGFN em resposta a consulta jurídica formulada pela STN, conforme Parecer 934/2023/MF (SEI 33856255): pleito nº 2, da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) junto ao BID;
- **Sem óbices à aprovação, por força de decisão judicial**, tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que, **por força de decisão judicial:** (i) as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes e (ii) o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União, ambos em razão de decisões judiciais que obstam a execução de contragarantias, estando a União, entretanto, impedida de "*inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação*", conforme Decisão proferida na ACO nº 3587, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (SEI 34205739), considerando, ainda, a manifestação da PGFN em resposta a consulta jurídica

formulada pela STN, conforme Pareceres nº 13187/2022/ME (SEI 33856260, fls. 01-07) e nº 425/2023/ME (SEI 33856260, fls. 08-14); e, ainda, tendo em vista tratar-se de operação de reestruturação de dívida, cujo enquadramento no conceito de reestruturação será verificado pela STN quando da verificação de limites e condições para a realização da operação e concessão de garantia pela União, conforme previsto no art. 6º, § 1º da Resolução COFIEX nº 17/2021: pleito nº 3, do estado de Alagoas junto ao BIRD*;*

- **Sem óbices à aprovação, por força de decisão judicial**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável, que o custo efetivo da operação encontra-se em patamares aceitáveis e que, **por força de decisão judicial:** (i) as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes e (ii) o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União, ambos em razão de decisões judiciais que obstam a execução de contragarantias, estando a União, entretanto, impedida de "*inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação*", conforme Decisão proferida na ACO nº 3620 (SEI 34205697), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e considerando, ainda, a manifestação da PGFN em resposta a consulta jurídica formulada pela STN, conforme Parecer 983/2023/MF (SEI 33856250): pleito nº 5, do estado do Espírito Santo junto ao BIRD;
- **Sem óbices à aprovação, por força de decisão judicial, e desde que a operação concorra com as demais e, caso aprovado, consuma o limite para operações de crédito da 166ª COFIEX**, tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; que, **por força de decisão judicial,** as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, em razão de decisão judicial que obsta a execução de contragarantias, estando a União, entretanto, impedida de "*inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação*", conforme Decisão proferida na ACO nº 3607, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (SEI 34205728), considerando, ainda, a manifestação da PGFN em resposta a consulta jurídica formulada pela STN, conforme Parecer 991/2023/MF (SEI 33856259); e, ainda, tendo em vista tratar-se de operação de reestruturação de dívida, cujo enquadramento no conceito de reestruturação será verificado pela STN quando da verificação de limites e condições para a realização da operação e concessão de garantia pela União, conforme previsto no art. 6º, § 1º da Resolução COFIEX nº 17/2021, e **que as dívidas atuais (a serem trocadas) não são garantidas pela União**, devendo o pleito concorrer com os demais e, se aprovado, consumir o limite da 166ª COFIEX, conforme estabelecido no art. 6º da Resolução COFIEX nº 17/2021, e no art. 7º da Resolução COFIEX nº 1/2022: pleito nº 9, do estado de Sergipe junto ao BIRD*;*
- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que a empresa estatal não dependente pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que o custo efetivo da operação encontra-se em patamar aceitável; e que a pleiteante não está implicada por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 1, da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) junto ao BIRD; nº 27, da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA Campinas) junto à CAF;
- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e

encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que o custo efetivo da operação encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 4 do estado do Ceará junto à AECID e ao FIDA; nº 6, do estado do Pará junto ao BIRD; nº 7, do estado da Paraíba junto ao BID e ao FIDA; nº 8, do estado de São Paulo junto ao BIRD; nº 10, do município de Belo Horizonte - MG junto à AFD; nº 11, do município de Campinas - SP junto à CAF; nº 12, do município de Goiânia - GO junto ao BID; nº 14, do município de Itapevi - SP junto ao FONPLATA; nº 15, do município de João Pessoa - PB junto à AFD; nº 16, do município de Joinville - SC junto à AFD; nº 17, do município de Juiz de Fora - MG junto à CAF; nº 18, do município de Luziânia - GO junto ao FONPLATA; nº 19, do município de Osasco - SP junto ao FONPLATA; nº 20, do município de Paragominas - PA junto à CAF; nº 21, do município de Porto Alegre - RS junto à AFD e à CAF; nº 22, do município de Porto Alegre - RS junto ao *NDB;* nº 24, do município de São José - SC junto ao FONPLATA; nº 25, do município de São Luís - MA junto ao BID; nº 26, do município de São Paulo - SP junto ao BID e ao BIRD.

Quanto ao pleito listado no item II da Pauta (SEI 33736547):

- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que a distribuição dos percentuais, único ponto a ser alterado, não afeta as análises relativas a cada membro do Consórcio feitas pelo GTEM quando o pleito foi originalmente aprovado, nas reuniões nº 30 do GTEM e nº 157 da COFIEX: pleito do Consórcio Intermunicipal AMFRI.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Auditor Federal de Finanças e Controle

Documento assinado eletronicamente
Gerente da GEPEX/COPEM

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente

Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Encaminhe-se o posicionamento desta STN à Secretaria Executiva da COFIEX.

Documento assinado eletronicamente

Secretário do Tesouro Nacional

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Maniezo Barboza**, **Auditor(a) Federal de Finanças e Controle**, em 24/05/2023, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Gerente**, em 24/05/2023, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Callegari Hoertel**, **Coordenador(a)**, em 24/05/2023, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Renato da Motta Andrade Neto**, **Coordenador(a)-Geral**, em 24/05/2023, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Suzana Teixeira Braga**, **Subsecretário(a)**, em 25/05/2023, às 07:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ceron de Oliveira**, **Secretário(a)**, em 25/05/2023, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34279387** e o código CRC **306A9954**.

Referência: Processo nº 17944.101932/2023-16. SEI nº 34279387